

Allgemeine Leistungsbedingungen (ALB) der NTW Rail GmbH

NTW Rail GmbH

§ 1 Geltungsbereich

1.1 Diese Allgemeinen Leistungsbedingungen (ALB) gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen zwischen dem Auftraggeber und der **NTW Rail GmbH** (nachfolgend „Auftragnehmer“). Abweichende Bedingungen des Auftraggebers gelten nur, wenn der Auftragnehmer ihrer Geltung ausdrücklich in Textform zugestimmt hat.

1.2 Diese ALB gelten insbesondere für Verträge über Logistikleistungen, Eisenbahntransporte, Arbeitnehmerüberlassung, sowie sonstige betriebliche Dienstleistungen.

1.3 (Entgegenstehende AGB) Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden gelten nur bei besonderer Bestätigung unsererseits. (Einkaufs-) Bedingungen des Kunden gelten nur insoweit, als sie diesen Allgemeinen Leistungsbedingungen nicht widersprechen.

1.4 Angebote des Auftragnehmers sind – sofern nicht anders angegeben – vier Wochen ab Angebotsdatum bindend.

§ 2 Logistikleistungen

2.1 Grundlage für die von uns zu erbringenden Leistungen ist ein mit dem Kunden schriftlich abzuschließender Leistungsvertrag. Dieser hat in der Regel eine Laufzeit von 12 Monaten.

2.2 Der Leistungsvertrag enthält wesentliche Leistungsdaten, die für den Abschluss von Einzelverträgen, erforderlich sind (z.B. Relation, Ladegut, Wagentyp, Ladeeinheit, Entgelt).

2.3 Die Verantwortung für Be- und Entladung sowie für die ordnungsgemäße Sicherung der Ladung liegt beim Auftraggeber, sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde.

2.4 Einzelverträge kommen durch Auftrag des Kunden und unsere Annahme zustande.

2.4 Wartezeiten, Bereitstellung und Mitteilungspflichten:

- **a) Leistungsbereitschaft:** Der Auftragnehmer hält das vereinbarte Personal (z. B. Lokführer, Wagenmeister, Rangierpersonal) zur vereinbarten Zeit am vereinbarten Ort einsatzbereit.
- **b) Beidseitige Mitteilungspflichten:** Der Auftraggeber informiert den Auftragnehmer unverzüglich in Textform über Verzögerungen bei der Bereitstellung des Objektes (Zug/Waggon). Der Auftragnehmer informiert den Auftraggeber unverzüglich, sobald absehbar ist, dass die Leistung aufgrund äußerer Verzögerungen nicht planmäßig aufgenommen werden kann oder Arbeitszeitüberschreitungen drohen.
- **c) Entstehen der Wartezeit:** Kann das Personal die Dienstleistung nicht zum vereinbarten Zeitpunkt aufnehmen oder fortsetzen, weil Infrastruktur, Fahrzeuge oder Dokumente nicht bereitstehen, gerät der Auftraggeber in Annahmeverzug, sofern der Auftragnehmer seine Einsatzbereitschaft gemeldet hat. Dies gilt nicht, wenn der Auftragnehmer die Verzögerung selbst zu vertreten hat.
- **d) Vergütung:** Nach Ablauf einer unentgeltlichen Pufferzeit von 30 Minuten schuldet der Auftraggeber für jede angefangene Stunde der Wartezeit eine Pauschale in Höhe von

80,00 € netto pro eingesetzter Person. Dem Auftraggeber bleibt der Nachweis eines geringeren Schadens vorbehalten.

- **e) Folgekosten:** Kosten für durch die Verzögerung bedingte Personalwechsel (wegen Überschreitung der Lenk- und Ruhezeiten), zusätzliche Anfahrten oder Hotelkosten sind vom Auftraggeber gegen Nachweis zu erstatten. Sowie etwaige Ständentgelte für die Nutzung der Eisenbahninfrastruktur (Anlagenentgelte), die dem Auftragnehmer von dritter Seite in Rechnung gestellt werden.

2.5 Der Auftragnehmer ist berechtigt, zur Durchführung der Leistungen Subunternehmer einzusetzen.

§ 3 Arbeitnehmerüberlassung

3.1 Der Auftragnehmer besitzt **aktuell noch keine** gültige Erlaubnis zur gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassung gemäß §§ 1 und 2 AÜG. Jede Aktualisierung des Status wird dem Kunden unverzüglich mitgeteilt.

3.2 Weisungsrecht und Abgrenzung:

- **a) Im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung:** Erbringt der Auftragnehmer Leistungen explizit im Wege der Arbeitnehmerüberlassung (AÜG), unterliegen die überlassenen Arbeitnehmer während der Einsatzdauer den fachlichen und organisatorischen Weisungen des Auftraggebers.
- **b) Im Rahmen von Logistikleistungen:** Handelt es sich bei dem Auftrag um eine Logistik- oder Transportleistung (z. B. Zugfahrt, Wagenprüfung), verbleibt das fachliche Weisungsrecht sowie die Aufsichtspflicht ausschließlich beim Auftragnehmer (NTW Rail). Das Personal des Auftragnehmers ist in diesem Fall nicht in den Betrieb des Auftraggebers eingegliedert und nimmt keine Weisungen entgegen, die über die rein betriebliche Abstimmung am Einsatzort hinausgehen.

3.3 Konkretisierung der Einsatzart: Die Parteien legen im jeweiligen Einzelauftrag fest, ob die Leistung als eigenständige Logistikleistung (Werk-/Dienstvertrag) oder im Wege der Arbeitnehmerüberlassung erbracht wird. Fehlt eine solche Festlegung, gilt die Leistung im Zweifel als Logistikleistung unter der Weisungshoheit des Auftragnehmers.

3.4 Der Auftraggeber ist für die Einhaltung aller arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen verantwortlich, sofern das Personal in seinen Betrieb eingegliedert ist.

3.5 Der Auftragnehmer haftet ausschließlich für die ordnungsgemäße Auswahl des überlassenen Personals, nicht jedoch für die konkrete Arbeitsausführung im Rahmen der AÜG.

§ 4 Preise und Zahlungsbedingungen

4.1 Alle Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer.

4.2 Rechnungen sind sofort nach Rechnungsstellung ohne Abzug zur Zahlung fällig.

4.3 Bei Zahlungsverzug ist der Auftragnehmer berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von **9 Prozentpunkten** über dem jeweiligen Basiszinssatz gemäß § 288 BGB zu verlangen.

4.4 Zusätzlich wird im Verzugsfall eine Pauschale von **40 Euro** gemäß § 288 Abs. 5 BGB erhoben.

4.5 Aufrechnung oder Zurückbehaltung ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

§ 5 Stornierung

5.1 Der Auftraggeber kann einen Auftrag stornieren. Die Stornierung bedarf der Textform.

5.2 Bei Stornierung werden folgende pauschalisierte Schadensersatzbeträge fällig:

- **Weniger als 24 Stunden** vor Leistungsbeginn: **100 %** der vereinbarten Vergütung.
- **24 bis 48 Stunden** vor Leistungsbeginn: **50 %** der vereinbarten Vergütung.
- **Mehr als 48 Stunden** vor Leistungsbeginn: **keine Stornokosten**.

5.3 Dem Auftraggeber bleibt ausdrücklich der Nachweis vorbehalten, dass dem Auftragnehmer kein oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist.

§ 6 Haftung

6.1 Sofern zwingende gesetzliche Vorschriften die Haftung bestimmen, gelten diese Vorschriften. Ansonsten haftet NTW Rail ausschließlich nach Maßgabe der nachstehenden Haftungsbestimmungen.

6.2 Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehmer nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten). In diesem Fall ist die Haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

6.3 Sofern Schadenersatzansprüche im Übrigen nicht durch Vorsatz oder grobfahrlässiges Verhalten begründet werden oder wir nicht aufgrund zwingender Rechtsvorschriften haften, sind über die in den ALB geregelten Ansprüche hinausgehende Ersatzansprüche jeder Art gegen uns, unsere Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen ausgeschlossen. Dies gilt nicht bei der Verletzung vertragswesentlicher Pflichten. Ersatzansprüche sind in diesen Fällen beschränkt auf den vorhersehbaren, typischen Schaden.

6.4 Für Güterschäden gelten die Haftungsregelungen des HGB, insbesondere § 431 HGB mit einer Haftungsgrenze von 8,33 Sonderziehungsrechten pro Kilogramm.

6.5 Die Haftungsbegrenzungen gelten auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter, Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen des Auftragnehmers.

6.6 Der Kunde gibt der NTW Rail Gelegenheit zur Schadensbesichtigung, soweit möglich.

§ 7 Leistungshindernisse

7.1 Ereignisse höherer Gewalt (z. B. Streik, Naturkatastrophen, behördliche Maßnahmen, Epidemien, Krieg) befreien den Auftragnehmer für die Dauer der Störung von der Leistungspflicht.

7.2 Dauert das Leistungshindernis länger als vier Wochen an, sind beide Parteien berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.

§ 8 Kündigung

8.1 Verträge können von beiden Parteien mit einer Frist von zwei Wochen zum Wochenende gekündigt werden.

8.2 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt, insbesondere bei Zahlungsverzug, Insolvenz oder schwerwiegenden Vertragsverletzungen.

§ 9 Gerichtsstand

9.1 Erfüllungsort und Gerichtsstand ist – soweit gesetzlich zulässig – der Sitz des Auftragnehmers.

9.2 Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss internationalen Privatrechts.

§ 10 Schlussbestimmungen

10.1 Sollten einzelne Bestimmungen dieser ALB ganz oder teilweise unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.

10.2 Anstelle der unwirksamen Regelung gilt eine Regelung als vereinbart, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt und rechtlich zulässig ist.

Stand: Mai 2026